

Súd: Krajský súd Košice
Spisová značka: 2Cob/216/2013
Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110215450
Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková
ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7110215450.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slávky Maruščákovvej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Janky Kočišovej v právnej veci žalobcu: U. D. s.r.o., G. XX, XXX XX L., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Beáta Pitoráková, advokátka, Kováčska 17, 040 01 Košice, proti žalovanému: H., s.r.o., U. trieda XX, XXX XX L., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Vladimír Balog, advokát, Obchodná 10, 040 11 Košice, v konaní o zaplatenie 96.846,02 eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 11.6.2013, č.k. 32Cb/117/2010-311 takto

rozhodol:

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy odvolacieho konania v sume 626,90 eur k rukám jeho právneho zástupcu JUDr. Vladimíra Baloga, advokáta, Obchodná 10, Košice do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom žalobu zamietol a priznal žalovanému náhradu trov konania vo výške 5.810,50 eur.

V odôvodnení uviedol, že žalobca žalobou doručenou súdu dňa 10.6.2010 žiadal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 96.846,02 eur titulom neuhradenia vyúčtovanej zmluvnej pokuty. Žalobca dôvodil, že so žalovaným uzavrel dňa 13.4.2007 Zmluvu o dielo č. XX/XX Rekonštrukcia podkrovia G.a X v L.. Žalovaný dohodnuté práce realizoval a dodal žalobcovi dňa 10.1.2008, čoho dokladom je zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. X/XXXX. V zmysle článku II. ods. 2 Zmluvy o dielo č. XX/XX boli dohodnuté termíny odovzdania časti diela následovne: 1. etapa: august 2007, 2. etapa: november 2007. Podľa predloženej dokumentácie stavby boli skutočne dodané časti diela následovne: 1. etapa: 30.10.2007, 2. etapa: 10.1.2008. Žalobca faktúrou č. XXXXXXXX zo dňa 1.2.2010 vyúčtoval žalovanému zmluvnú pokutu podľa čl. XI. bodu 8 a čl. II. bodu 2 Zmluvy o dielo č. XX/XX v súlade s prílohou predmetnej faktúry v celkovej čiastke 96.845,02 eur. Žalovaný sa v konaní bránil tvrdením, že k omeškaniu žalovaného došlo z dôvodov na strane žalobcu. (súdom vydané predbežné opatrenie na pozastavenie prác, zmeny v rozsahu dohodnutých prác nad rámec zmluvy o dielo - práce navyše a zmeny pri dodávkach jednotlivých prác tak, že do zhotovenia diela boli zainteresovaní ďalší subdodávatelia bez možnosti zásahu zo strany žalovaného). Z uvedených dôvodov sa domáhal zamietnutia žaloby.

Vykonaným dokazovaním súd prvého stupňa zistil následovný skutkový stav:

Zo Zmluvy o dielo č. XX/XX uzavretej dňa 13.4.2007 medzi žalobcom ako objednávateľom a žalovaným ako dodávateľom (zhotoviteľom) mal súd preukázané, že žalovaný sa zaviazal pre žalobcu vykonať a dodať dielo „Rekonštrukcia podkrovia G. XX, L.“. Dielo sa malo realizovať v etapách: 1. etapa -

Hrubá stavba - HSV - v rozsahu prílohy č. 2: a) nový krov vrátane krytiny, b) ukončené 2. N.P. vrátane stropu a maľby, c) ukončené vonkajšie omietky, d) ukončená podlaha okrem zdvojenej podlahy, e) ukončené schodiská, f) vývody inžinierskych sietí z 2. N.P., 2. etapa - Kompletážne práce - PSV - v rozsahu prílohy č. 3 podľa projektu a výberu investora. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela boli: a) projektová dokumentácia stavby (príloha č. 1 zmluvy), b) príloha č. 2 Hrubá stavba - rozpočet položkový, harmonogram prác (mesačný), finančný plán (mesačný), c) príloha č. 3 Kompletážne práce - rozpočet položkový (článok I. zmluvy o dielo).

Z čl. II. zmluvy zistil, že objednávateľ sa formou písomného protokolu zaviazal odovzdať stavenisko dodávateľovi v priebehu 14. týždňa 2007. Dodávateľ sa zaviazal v lehote do 2 dní od prevzatia staveniska začať práce. Termín odovzdania 1. etapy bol dohodnutý na august 2007 a 2. etapy na november 2007. V prípade, že počas vykonávania diela dodávateľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonaní diela.

Podľa čl. V zmluvy, podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v zmluve zo strany dodávateľa bolo poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa.

V čl. VIII zmluvy, účastníci dohodli cenu diela sumou 14.415.525,- Sk, t.j. 478.507,97 eur bez DPH; (za 1. etapu 6.580.592,- Sk, t.j. 218.435,64 eur bez DPH a za 2. etapu 7.834.933,- Sk, t.j. 260.072,13 eur bez DPH). Zmluvné strany zároveň dohodli úhradu ceny postupne v závislosti od plnenia časového harmonogramu plnenia.

V čl. XI bodu 1. zmluvy bolo dohodnuté, že v prípade, že sa dodávateľ omešká s ukončením prác na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u dodávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň omeškania so začatím prác. Podľa čl. XI bodu 8. zmluvy pri nedodržaní postupu prác podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu (príloha č. 2 zmluvy 04/07), má objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z odplaty za vykonanie časti diela za každý deň omeškania.

Z faktúry č. XXXXXXXXX zo dňa 18.1.2010, splatnej 1.2.2010 vystavenej na sumu 96.845,02 eur mal súd preukázať, že žalobca vyúčtoval žalovanému zmluvnú pokutu v zmysle čl. XI bodu 8 a čl. II bodu 2 zmluvy o dielo č. XX/XX. Prílohu faktúry tvorí vyúčtovanie zmluvnej pokuty zo dňa 18.1.2010.

Z tejto prílohy súd zistil, že 1. etapa diela mala byť ukončená 31.8.2007, pričom k jej ukončeniu došlo až 30.10.2007 a 2. etapa diela mala byť ukončená 30.11.2007, pričom k jej ukončeniu došlo až 10.1.2008. Žalobca aj v prílohe uviedol, že zmluvná pokuta bola uplatnená podľa článku XI bodu (odstavca) 8. zmluvy o dielo č. 04/07. Za omeškanie prvej etapy vyčíslil zmluvnú pokutu sumou 1.546.440,-Sk, t.j. 51.332,40 eur. Súd pritom vychádzal zo 60 dní omeškania a z pokuty na deň 32.902,96 Sk s tým, že za 26 dní obmedzenia prác odpočítal 50% dennej pokuty. Za omeškanie druhej etapy vyčíslil zmluvnú pokutu sumou 1.371.113,-Sk, t.j. 45.512,62 eur. Vychádzal pri tom zo 41 dní omeškania a z pokuty na deň 39.174,67 Sk s tým, že za 6 dní obmedzenia prác (kvôli zmene dispozície podkrovia) odpočítal 100% dennej pokuty.

Súd prvého stupňa v svojom odôvodnení odcitoval § 544, § 545, § 545a/ Občianskeho zákonníka, § 300, § 301 a § 373 Obchodného zákonníka.

Uzavrel, že medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že uzavreli dňa 13.4.2007 Zmluvu o dielo č. XX/XX vrátane ustanovenia čl. XI bodu 8. o zmluvnej pokute za nedodržanie postupu prác podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu. Nebolo sporné ani to, že pri určitých prácach nebol dodržaný postup podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu. Sporným medzi účastníkmi konania bolo, kto spôsobil, resp. zavinil omeškanie vykonania prác, teda či žalobcovi vznikol nárok na zmluvnú pokutu v zmysle čl. XI bodu 8. zmluvy, a či si žalobca uplatnil nárok na zmluvnú pokutu v zmysle uvedeného ustanovenia zmluvy, resp. vyčíslil zmluvnú pokutu v súlade s predmetným ustanovením zmluvy.

Podľa prílohy k faktúre č. XXXXXXXX zo dňa 18.1.2010 (splatnej 1.2.2010 na sumu 96.845,02 eur), ktorou bola vyúčtovaná zmluvná pokuta, 1. etapa diela mala byť ukončená 31.8.2007, pričom k jej ukončeniu došlo až 30.10.2007 a 2. etapa diela mala byť ukončená 30.11.2007, pričom k jej ukončeniu došlo až 10.1.2008. Žalobca uviedol, že zmluvná pokuta bola uplatnená podľa článku XI bodu (odstavca) 8. zmluvy o dielo č. XX/XX. Za omeškanie 1. etapy vyčíslil zmluvnú pokutu sumou 1.546.440,- Sk, t.j. 51.332,40 eur. Vychádzal pri tom zo 60 dní omeškania a z pokuty na deň 32.902,96 Sk s tým, že za 26 dní obmedzenia prác odpočítal 50% dennej pokuty. Za omeškanie 2. etapy vyčíslil zmluvnú pokutu sumou 1.371.113,- Sk, t.j. 45.512,62 eur. Pričom vychádzal pri tom zo 41 dní omeškania a z pokuty na deň 39.174,67 Sk s tým, že za 6 dní obmedzenia prác (kvôli zmene dispozície podkrovia) odpočítal 100% dennej pokuty.

S prihladením na čl. XI bod 8. zmluvy mal súd za to, že zmluvná pokuta uplatnená podľa tohto ustanovenia zmluvy sa odvíja od nedodržania postupu prác podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy, môže byť teda vyčíslená za nevykonanie jednotlivých prác uvedených v harmonograme v lehote podľa tohto harmonogramu. Z výkladu tohto ustanovenia je zrejmé, že zmluvnú pokutu je možné uplatniť len za práce uvedené v harmonograme, pri ich nevykonaní v stanovenej lehote. Zmluvná pokuta sa uplatní vo výške 0,5 % z odplaty za vykonanie časti diela za každý deň omeškania. Teda mal za to, že v danom prípade ide o odplatu za časť diela, ktorá nebola v zmysle harmonogramu vykonaná v dohodnutej lehote.

Žalobca ani po výzve súdu neupresnil výpočet zmluvnej pokuty a nepreukázal súdu jej uplatnenie a vyčíslenie v zmysle čl. XI bodu 8. zmluvy.

Súd prvého stupňa dospel teda k záveru, že žalobcom uplatnený nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je v súlade s ustanovením čl. XI bodu 8. zmluvy o dielo, na ktoré sa žalobca odvoláva, pretože jej výpočet uvedený v prílohe faktúry, ktorou bola uplatnená, je v rozpore so spôsobom určenia zmluvnej pokuty uvedenej v predmetnom ustanovení zmluvy.

Na základe uvedeného žalobu zamietol.

O trovách konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal ich úspešnému žalovanému, ktorý mal vo veci plný úspech.

Priznané trovy pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za odpor v sume 5.810,50 eur a z trov právneho zastúpenia v sume 5.014,04 eur, t. j. za 8 úkonov právnej služby á 619,09 eur (prevzatie a príprava zastúpenia, písomné podania na súd z dní 11.4.2011 a 27.2.2013 a účasť na pojednávaníach v dňoch 20.1.2012, 27.3.2012, 15.1.2013, 26.4.2013 a 11.6.2013) a z paušálnej náhrady hotových výdavkov 2 x 7,41 eur, 2 x 7,63 eur a 4 x 7,81 eur. Trovy konania súd priznal podľa § 10, 14, 15 a 17 vyhl. č. 655/2004 Z.z..

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalobca a to z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 písm. a/, d/, f/ O.s.p..

Dôvodí, že odpor podaný zo strany žalovaného nespĺňa náležitosti podľa § 174 ods. 3 O.s.p., pretože nebol zdôvodnený vo veci samej. Žalovaný v podanom odpore nenamietal uplatňovaný nárok, nenamietal, že stavbu odovzdal v termíne. V celom odpore sa odvolával na súdne konanie 27Cb/189/2008, ktoré Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením 5M Obdo 2/2011 z 15.7.2011 zrušil, odvoláva sa na obsah zápisníc v tomto uvedenom spore, ktoré ale k odporu nepriložil. Na základe uvedeného sa odvolateľ domnieva, že odpor mal byť odmietnutý. Odvolateľ ďalej dôvodí, že súd prvého stupňa v svojom rozhodnutí nesprávne vyhodnotil predložené písomné dôkazy ako i výpovede konateľa žalobcu, nesprávne si vyložil uplatnenie zmluvnej pokuty zo strany žalobcu v súlade s čl. XI. bod 8 uzavretej zmluvy. Má za to, že vyložením tohto bodu došlo k negácii ustanovení čl. II. bod 1. až 3. zmluvy, keďže v predmetnom článku sa nehovorí o odovzdaní prác, ale výslovne o odovzdaní diela. Pri 2. etape nebol dohodnutý harmonogram prác, stavba mala byť odovzdaná v dohodnutej etape, ktorá dodržaná nebola, z akého dôvodu nie je priznaná zmluvná pokuta za oneskorené odovzдание diela za 2. etapu nie je uvedený.

Má za to, že súd nesprávne vyhodnotil predložené dôkazy a tvrdenia nielen žalobcu ale aj žalovaného, pretože sa nejedná o zníženie zmluvnej pokuty za 6 dní za obmedzenie prác, ale išlo o akceptáciu zo strany žalobcu na písomné podanie žalovaného z 4.12.2007, ktorý oznámil, že dôjde k predĺženiu prác o šesť pracovných dní oproti termínu odovzdania.

Odvolaním bol napadnutý aj výrok o náhrade trov konania - základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, ktorá podľa názoru odvolateľa predstavuje 613,58 eur.

Na základe uvedeného za domáha zmeny napadnutého rozhodnutia - vyhoveniu žalobe.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie postupom podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) a rozsudok podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil, pretože je vecne správny.

V prvom rade sa odvolací súd zaoberal otázkou, či dôvody uvádzané odvolateľom sú prípustnými dôvodmi pre podanie odvolania v zmysle § 205 ods. 2 O.s.p.. Odvolateľ ako odvolací dôvod uvádza dôvod uvedený v § 205 ods. 2 písm. a/ O.s.p., t.j. že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1; písm. d/ t.j., že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a písm. f/, t.j., že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ide o prípustné odvolacie dôvody, preto odvolací súd meritórne odvolanie prejednal. Podľa § 205a O.s.p. sa dané odvolacie konanie riadi princípom neúplnej apelácie, t.j. účastníci nemôžu s výnimkami v zákone ustanovenými, navrhovať nové dôkazy a nové skutočnosti, než ktoré boli uplatnené pred súdom prvého stupňa. Na základe uvedeného sa preto odvolací súd zaoberal výlučne tým, či boli súdom prvého stupňa zistené skutočnosti dôležité pre rozhodnutie a bol z nich vyvodený správny právny záver.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a na zdôraznenie jeho správnosti a k odvolacím námietkam udáva:

Súdom prvého stupňa nebol uplatnený nárok - zmluvná pokuta priznaná z dôvodu, že podľa čl. XI bodu 8 sa odvíja od nedodržania postupu prác podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu, tvoriaceho prílohu č. 2 zmluvy, teda môže byť vyčíslená za nevykonanie jednotlivých prác uvedených v harmonograme pri ich nevykonaní v lehote v ňom stanovenej. Vyčíslenie žalobcom nezodpovedalo tomuto dojednaniu, keďže si žalobca vyčísli zmluvnú pokutu z celej ceny diela za tú - ktorú etapu; pričom bližší výpočet nezdôvodnil.

Zmluvná pokuta je dohodou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade porušenia povinnosti, ktorej splnenie vyplýva zo zabezpečovanej zmluvy. Musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať označenie zmluvných strán, zmluvnej povinnosti, ktorej splnenie zabezpečuje, určenie výšky zmluvnej pokuty alebo spôsobu jej určenia a musí byť stanovená tak, aby jej výška bola zistiteľná ku dňu porušenia zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže - t.j. bude zistiteľná konkrétna jednorazová suma zodpovedajúca dojednaniu o zmluvnej pokute. Ak uvedené neobsahuje, je jej dojednanie neplatné.

Z uvedeného je zrejmé, že spôsob, výška a zabezpečovaná povinnosť musia byť určené dostatočne určite, spôsobom neprípustnými pochybnosťami. Čl. XI bod 8 zmluvy, zmluvnú pokutu ustanovuje nasledovne: „Pri nedodržaní postupu prác podľa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu (príloha č. 2 zmluvy XX/XX) má objednávateľ nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% odplaty za vykonanie časti diela za každý deň omeškania.“

Z uvedeného zmluvného dojednania je nad všetku pochybnosť jasné, že zmluvná pokuta mala byť počítaná za nedodržanie postupu prác podľa harmonogramu z ceny tej-ktorej časti, ktorej sa omeškanie týka. Uvedené nie je možné vyložiť spôsobom ako tvrdí žalobca, keďže je v ňom vyslovene odkázané na harmonogram, tvoriaci prílohu zmluvy.

Na základe uvedeného je preto rozhodnutie súdu správne.

Pokiaľ ide o námietku odvolateľa ohľadom nesprávneho procesného postupu súdu prvého stupňa, keď odmietol odpor ako odpor bez odôvodnenia vo veci samej (§ 174 ods. 3 písm. b) O.s.p.) odvolací súd ju zhodnotil ako nedôvodnú vychádzajúc z nasledovného:

Podľa § 174 ods. 3 písm. b) súd uznesením odmietne odpor, ktorý bol podaný bez odôvodnenia vo veci samej; o týchto následkoch musí byť účastník poučený v platobnom rozkaze.

Žalovaný v odpore namietal, že skutočnosti uvádzané žalobcom sú v rozpore so skutočnosťou; že bolo preukázané (v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. 27Cb/189/2008), že síce k omeškaniu došlo, ale z dôvodov na strane žalobcu (predbežné opatrenie, zmeny v rozsahu dohodnutých prác nad rámec zmluvy, práce navyše, rozhodnutie žalobcu o zmenách pri dodávkach jednotlivých prác, keď do zhotovovania boli pribratí ďalší subdodávatelia).

Takýmto spôsobom formulovaný odpor nemožno zhodnotiť ako neodôvodnený vo veci samej. Žalovaný o ňom jasne formuluje svoje námietky k meritu veci. Na uvedenom nič nemení skutočnosť, že odkazuje aj na iný súdny spor a nepredložil zápisnice z pojednávania (namietané žalovaným). Občiansky súdny poriadok neukladá žalovanému k odporu pripojiť aj listinné dôkazy na preukázanie v odpore tvrdených skutočností (pod hrozbou odmietnutia odporu); uvedené môže predložiť kedykoľvek počas konania pred súdom prvého stupňa, a to až do vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania.

Správne je aj rozhodnutie súdu o trovách konania - tarifná odmena za jeden úkon právnej služby je 619,09 eur nie 613,58 eur ako uvádza odvolateľ.

Pokiaľ ide o priznanie odmeny za úkon právnej služby (účasť na pojednávaní dňa 26.4.2013) je potrebné zdôrazniť, že nešlo o pojednávanie bez prejednávania veci (§ 13a/ ods. 4 vyhl. 655/2004 Z.z.), nakoľko účastníci na ňom predniesli svoje návrhy a súd vykonal dokazovanie listinnými dôkazmi predloženými účastníkmi konania. Je pravdou, že konanie bolo odročené na žiadosť žalovaného, avšak z dôvodu oboznámenia sa s vyjadrením žalobcu a ním predloženými dôkazmi doručenými súdu 19.4.2013 (v rozsahu 79 strán). Na uvedenom nič nemení tvrdenie, že žalovaný predmetné prílohy má, pri ich predložení súdu mu predsa nemohlo byť zrejmé, ktoré prílohy boli žalobcom predložené, t.j. musel sa s uvedenými oboznámiť. Súd prvého stupňa teda postupoval správne, ak priznal odmenu podľa § 13a ods. 1 písm. d/ cit. vyhlášky.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 s použitím § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že právo na ich náhradu má úspešný žalovaný.

Priznané trovy pozostávajú z odmeny za 1 úkon právnej služby - písomné podanie na súd (vyjadrenie k odvolaniu) á 619,09 eur + paušálna náhrada hotových výdavkov 7,81 eur (§ 13a/ ods. 1 písm. c/; § 10 ods. 1; § 16 cit. vyhl.).

Odvolací súd nepriznal odmenu za úkon prevzatie a príprava zastúpenia, nakoľko tento bol priznaný súdom prvého stupňa a zo spisu je zrejmé, že nedošlo k zmene zastúpenia.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.